

0000264-44.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Pinheiros. Que já foi preso por tráfico, e já está há cinco anos na rua.". (fl. 10).

Em solo policial, o indiciado, LUAN VIANA, declarou: "Que viu uns meninos abandonando o carro. Que pegaram o veículo para dar uma volta. Que não sabia que o carro era produto de furto. Que não conhece os meninos que deixaram o carro lá. Que trombou com JEFFERSON e JONY na rua e estavam a caminho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000264-44.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000264-44.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1049/2021 - 1º Distrito Policial de Taboão da Serra/SP

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Jefferson Cabral e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos réus JONY LUCAS DA SILVA e LUAN VIANA, como incursos no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Narrou na exordial, (fls. 195/199) que, em data incerta, porém entre o dia 07 de abril de 2021 e o dia 11 de abril de 2021, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, JONY LUCAS DA SILVA, qualificado a fl. 13, e LUAN VIANA, qualificado a fl. 12, agindo em concurso e em unidade de desígnios com Jefferson Rodrigues Cabral, receberam, em proveito próprio, e, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 04h, na Avenida Laurita Ortega Mari, altura do número 2014, Parque Pinheiros, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, transportavam o veículo GM/Corsa Super, cor vermelha, ano 1996, modelo 1997, de placas CGQ-2297, de Taboão da Serra/SP, chassis 9BGSD8ZVTC633282, avaliado em R\$8.022,00 (oito mil e vinte e dois Reais), conforme

auto de exibição, de apreensão e de entrega de fls. 18/19, de propriedade de José Adelmo Santos, coisa que sabiam ser produto de crime anterior de furto, conforme Boletim de Ocorrência n.º 1027/2021, lavrado perante o 01.º D.P. de Taboão da Serra (fls. 20/21).

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2021 (fls. 202/204).

O réu Jony Lucas da Silva foi regularmente citado à fl. 267, teve defensora nomeada, que apresentou resposta à acusação (fls. 273/276). Já o réu Luan Viana teve a citação válida comunicada à fl. 249, foi-lhe nomeado defensor, que apresentou Resposta à Acusação às fls. 260/262. Luan a posteriori constituiu advogada, que juntou procuração à fl. 352.

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas. Em seguida, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia, com a condenação dos acusados.

As defesas, nas suas respectivas vezes, advogaram teses benéficas aos réus.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante de fl. 03; boletim de ocorrência de fls. 04/07; auto de exibição apreensão e entrega de fls. 18/19; boletim de ocorrência referente ao furto de fls. 20/21, documento de fl.22, assim como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e durante a instrução.

A autoria também é certa e recai sobre as pessoas dos acusados. Assim, vejamos.

A vítima Alexandre Souto Leite foi ouvida apenas em juízo e disse ser o proprietário do veículo Corsa descrito na denúncia. Afirmou que o veículo foi furtado dentro de um estacionamento de um supermercado no dia 07/04/2021. Após fazer as compras foi até o estacionamento e viu que seu veículo não estava mais no local. Acredita que tinha câmeras nos estacionamento, mas não teve acesso. No dia 11/04 foi chamado na Delegacia e recuperou o carro. Não viu as pessoas que estavam com seu veículo. O veículo estava sem o aparelho de som, ferramentas, documentos e tampão. Teve um prejuízo de aproximadamente R\$ 4.000,00.

Extrajudicialmente, o policial militar, ANDERSON JOSE DA SILVA, declarou: "Que estavam em patrulhamento pela região do Parque Pinheiros. Que avistaram um veículo Corsa, placas CGQ-2297, transitando pela via. Que solicitaram consulta ao COPOM sobre a situação do veículo. Que o COPOM retornou que o veículo era produto de furto. Que deram sinal de parada sonoro e luminoso, porém o veículo se evadiu. Que realizaram acompanhamento tático por uns 2-3 minutos. Que o veículo parou logo depois e realizaram a abordagem; Que o veículo era conduzido por JEFFERSON e tinha LUAN e JONY como passageiro. Que perguntaram sobre a procedência do veículo e os próprios ocupantes afirmaram que o veículo era furtado. Que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Que utilizaram algemas devido a possível tentativa de fuga." (fl. 08)

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Em sede inquisitiva, o policial militar, WELLINGTON TAVARES DE SOUZA, declarou: "Que estavam em patrulhamento pela região do Parque Pinheiros. Que avistaram um veículo Corsa, placas CGQ-2297, transitando pela via. Que solicitaram consulta ao COPOM sobre a situação do veículo. Que o COPOM retornou que o veículo era produto de furto. Que deram sinal de parada sonoro e luminoso, porém o veículo se evadiu. Que realizaram acompanhamento tático por uns 2-3 minutos. Que o veículo parou logo depois e realizaram a abordagem; Que o veículo era conduzido por JEFFERSON e tinha LUAN e JONY como passageiro. Que perguntaram sobre a procedência do veículo e os próprios ocupantes afirmaram que o veículo era furtado. Que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Que utilizaram algemas devido a possível tentativa de fuga" (fl. 09)

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Em solo policial, JEFFERSON RODRIGUES CABRAL, declarou: "Que não sabia que o carro era produto de furto. Que estava em casa, quando LUAN lhe chamou por volta da 01 hora da manhã. Que LUAN foi lhe chamar para ver um carro. Que o carro estava

estacionado em uma rua no Bairro Pirajussara. Que as portas do carro estavam destravadas. Que não perguntou para LUAN sobre a procedência do veículo e ele também não lhe falou nada. Que o outro indivíduo não conhece, deve ser amigo do LUAN; Que foram dar uma volta com o carro e logo em seguida foram abordados pela PM na região do Parque Pinheiros. Que já foi preso por tráfico, e já está há cinco anos na rua.”. (fl. 10).

Em solo policial, o indiciado, LUAN VIANA, declarou: “Que viu uns meninos abandonando o carro. Que pegaram o veículo para dar uma volta. Que não sabia que o carro era produto de furto. Que não conhece os meninos que deixaram o carro lá. Que trombou com JEFFERSON e JONY na rua e estavam a caminho de um baile funk. Que foi preso por tráfico e saiu mês passado da cadeia.” (fl. 12).

Em juízo, o acusado disse que estava saindo de uma festa junto com o Jony Lucas quando encontraram o Jefferson que estava dentro do carro e pegaram uma carona com ele. Conhecia ele do Pirajussara. Saindo daquele local acabaram sendo abordados pelos policiais. Negou que tivesse dito na Delegacia que o veículo estava abandonado. Quando foram abordados era o Jefferson que estava dirigindo o veículo. Estavam indo embora para casa. Tem passagens por tráfico e furto.

Em sede policial, JONY LUCAS DA SILVA, declarou: “Que não sabia que o veículo era produto de furto. Que trombou com LUAN e JEFFERSON na praça. Que eles falaram que acharam um carro em uma rua. Que então falaram que queriam dar uma volta e durante o trajeto lhe ofereceram uma carona para casa. Que logo em seguida foram abordados pela PM. Que JEFFERSON estava dirigindo. Que já foi preso por tráfico, receptação e roubo; Que faz 01 mês que está na rua.” (fl. 13).

Em juízo, o acusado negou a prática do crime. Disse que estava numa praça, vindo de uma festa, quando encontrou com o Luan e com o Jefferson que estavam dentro do carro e ofereceram uma carona até sua casa. Não tinha ciência que o veículo era produto de furto. Na festa estava sozinho. O Luan e o Jefferson também estavam na festa. O Jefferson que estava dirigindo o carro. Eles não falaram nada sobre a origem do veículo. Foi ouvido na polícia. Não se recordou de ter ouvido do Jefferson e do Luan que eles tinham achado o carro na rua. Tem passagens por tráfico, roubo e receptação.

Diante do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação dos réus pelo crime de receptação, imputado na denúncia, é medida de rigor, notadamente pelas declarações dos agentes públicos e da vítima do crime de furto.

Provas que os acusados mantinham em seu poder produto de furto, preencheu todos os requisitos descritos no tipo penal, capitulado no art. 180 do Código Penal, de forma que caberia aos acusados comprovarem suas alegações, isto é, de que não tinham conhecimento da origem espúria do bem, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018). (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)

No caso, além de não se desincumbirem do ônus probatório, os acusados apresentaram versões divergentes entre si, tanto em solo policial como em juízo, a demonstrar que falsearam a verdade a fim de se verem livres de suas responsabilizações penais. Assim, inevitável a conclusão de que os réus praticaram o crime de receptação.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de receptação.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao réu Jony Lucas da Silva:

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem

considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado, além de reincidente, ostenta mas antecedentes nos processos 0007029-49.2017.8.26.0635, fl. 317, 0033519-20.2017.8.26.0050, fl. 317, 0100156-89.2013.8.26.0050, fl. 318 e 1506414-71.2019.8.26.0228, fl. 318, portanto majoro em 1/6 para cada processo); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerente ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes ao tipo penal); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base 2/3 (1/6+1/6+1/6+1/6) acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes.

O acusado é reincidente, pelo processo 0069925-40.2017.8.26.0050, constante na Certidão de Antecedentes de fl. 317, ocasião em que valoro a pena em 1/6.

Considerando que o crime foi praticado sob a vigência do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo no Estado de São Paulo, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, de rigor a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal, devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Nesse ponto, importante registrar que tanto o Código de Processo Penal como o entendimento jurisprudencial estabelecem que o Magistrado não está adstrito ao pedido do Ministério Público formulado em alegações finais, mas apenas ao que foi narrado na denúncia, e, em se tratando de circunstâncias agravantes ou atenuantes, há possibilidade de serem reconhecidas de ofício pelo Magistrado, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, cuja redação segue:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Nesse sentido a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

(...)

5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

6. Habeas corpus denegado.

(HC 381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

(...)

3. Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".

(...)

(STJ; HC 417.900; Proc. 2017/0247685-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2018; DJE 16/02/2018; Pág. 4196)
(...)

1. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

(STJ; AgRg-RESP 1.732.842; Proc. 2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159)

Assim, aumento a pena do acusado em mais 1/3 (+1/6+1/6), totalizando para a segunda fase da dosimetria a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.

Verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o réu é reincidente.

Considerando o total de pena aplicado, incabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Quanto ao réu Luan Viana:

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado, além de reincidente, ostenta mas antecedentes nos processos 0003483-44.2013.8.26.0176, fl. 320, 0011925-62.2014.8.26.0176, fl. 320, e 0008164-82.2014.8.26.0609, fl. 322 – prescrição da pretensão executória e, portanto, que não impede o reconhecimento como mau antecedente, portanto majoro em 1/6 para cada processo); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerente ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes ao tipo penal); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base 1/2 (+1/6+1/6+1/6) acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes.

O acusado é reincidente, pelo processo 0000972-70.2016.8.26.0628, constante na Certidão de Antecedentes de fl. 321, ocasião em que valoro a pena em 1/6.

Considerando que o crime foi praticado sob a vigência do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo no Estado de São Paulo, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, de rigor a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal, devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Nesse ponto, importante registrar que tanto o Código de Processo Penal como o entendimento jurisprudencial estabelecem que o Magistrado não está adstrito ao pedido do Ministério Público formulado em alegações finais, mas apenas ao que foi narrado na denúncia, e, em se tratando de circunstâncias agravantes ou atenuantes, há possibilidade de serem reconhecidas de ofício pelo Magistrado, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, cuja redação segue:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Nesse sentido a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

(...)

5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

6. Habeas corpus denegado.

(HC 381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

(...)

3. Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".

(...)

(STJ; HC 417.900; Proc. 2017/0247685-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2018; DJE 16/02/2018; Pág. 4196)

(...)

1. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal (HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

(STJ; AgRg-REsp 1.732.842; Proc. 2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159)

Assim, aumento a pena do acusado em mais 1/3 (+1/6+1/6), totalizando para a segunda fase da dosimetria a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.

Verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o réu é reincidente.

Considerando o total de pena aplicado, incabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR:

o réu J. L. DA S., ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal e o réu L. V., ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva dos acusados, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito dos réus recorrerem em liberdade.